



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/248/2024
מס' בקשה: 3/251/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אור

תובע	1	זהר מנחם, ת.ז.
		באמצעות ב"כ: עו"ד לוי יהודה זדל 5, ראשון לציון טל': 0502262555
	נגד	
נתבעים	1	יונתן רחמים, ת.ז.
	2	יונתן רחל, ת.ז.
		באמצעות ב"כ: עו"ד יעקובוב מנשה תל אביב - יפו טל': 0525505054
מבקש	1	זהר מנחם, ת.ז.
		באמצעות ב"כ: עו"ד לוי יהודה זדל 5, ראשון לציון טל': 0502262555
	נגד	
משיבים	1	יונתן רחמים, ת.ז. בעל התניא
	2	יונתן רחל, ת.ז. בעל התניא באמצעות ב"כ: עו"ד יעקובוב מנשה תל אביב - יפו טל': 0525505054

פסק דין

- עניינה של התביעה דנן במגרש הנמצא ברח' הרבי מלובביץ 46 בקרית מלאכי, ורשום בפנקס הזכויות כגוש 311 חלקה 191. הבעלים של המגרש היא רשות מקרקעי ישראל. התובע, הנתבעים ובני הזוג אלישיב רשומים כבעלי זכויות חכירה מהוונות במגרש, בחלקים שווים.
- כל אחד משלושת בעלי הזכויות במגרש מצוי בהליכים של בניית יחידת מגורים במגרש וזאת על בסיס הסכם שיתוף שנחתם ביום 15.5.2020 בין בעלי הזכויות. לאחר השלמת הליכי הבנייה יעמדו במגרש שלוש יחידות דיור במבנה דו קומתי, כאשר לכל יחידה תהיה כניסה נפרדת ולכל יחידה הוקנתה זכות שימוש בחלק מסוים משטח המגרש שאינו בנוי ובגג, בהתאם להסכם השיתוף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/248/2024
מס' בקשה: 3/251/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. התובע עתר למתן צו קבוע האוסר על הנתבעים, או מי מטעמם, להיכנס לשטח שהוסכם כי הוא בשימוש הייחודי של התובע וכן אוסר עליהם להתקין את המזגן המיועד לדירתם בשטח שלטענת התובע הוא השטח הפרטי שלו בהתאם להסכם השימוש. בד בבד, עתר התובע למתן צו זמני הזהה לסעד העיקרי.
4. בהתאם להחלטת כב' המפקחת (כתוארה אז) צ' קווינט-שילוני מיום 16.6.24, הטיפול בבקשה לסעד זמני הועבר לטיפול ונקבע לפני דיון ליום 26.6.24. כן ניתן צו ארעי האוסר על הנתבעים, או מי מטעמם "ל**בצע כל עבודות, מכל סוג שהוא בבית המשותף המצוי ברח' הרבי מלובביץ 46 קרית מלאכי וזאת עד למתן החלטה אחרת**".
5. לאחר שהוגשה תגובת הנתבעים לבקשה לצו קבוע וזמני, ולאחר שעיינתי היטב בכתבי הטענות על נספחיהם, הגעתי לידי מסקנה כי, על פני הדברים, עניינה של התביעה דנן אינו בגדר סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, הואיל ושלושת המבנים העומדים כיום במגרש אינם עונים על ההגדרה של "דירה" כאמור בסעיף 77 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**") ועל כן אין מדובר בסכסוך שעניינו "בית משותף" או בית הראוי להירשם כבית משותף.
6. בהחלטתי מיום 23.6.24 הוריתי לתובע למסור עמדתו בנושא.

תגובת התובע

7. התובע מאשר בתגובתו כי לא ניתן טופס 4 לאף אחד מהמבנים המצויים כיום בחלקה וכי טופס כזה אינו צפוי להינתן בקרוב.
8. התובע מפנה לסעיף 72 לחוק המקרקעין, המגדיר את היקף הסמכות העניינית של המפקח על רישום מקרקעין. לטענתו, בגדר סעיף זה נכללה העילה של הסגת גבול. כן טען כי הצדדים זכאים להירשם כבעלי דירות, כאמור בסעיף 77 לחוק המקרקעין.

עמדת הנתבעים

9. הנתבעים טענו במסגרת תגובתם לבקשה לסעד זמני כי בהסכם השיתוף עליו חתומים הצדדים נכתב במפורש בסעיף 14 כי בכל מקרה של סכסוך יפנו הצדדים לרב נועם בקרית מלאכי, ובמידת הצורך יפנו לבית הדין של חב"ד. משלא הביא התובע את תלונתו לבורר המוסכם או לבית הדין, יש לסלק התביעה על הסף.
10. בדיון שהתקיים לפני ביום 26.6.24 הסכים ב"כ הנתבעים כי יש לסלק את התביעה על הסף בהעדר סמכות עניינית גם מהטעמים שהועלו על ידי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/248/2024
מס' בקשה: 3/251/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

גדרי הסמכות העניינית של המפקח על רישום מקרקעין – ס' 72 לחוק המקרקעין

11. כך מורה סעיף 72(ב), הרלבנטי לעילת התביעה דן:

סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

להשלמת התמונה אציין כי סעיף 72(ג) מורה כך:

האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות – גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

12. השאלה הדרושה לבירור לצורך הכרעה בשאלה האם למפקח על רישום מקרקעין מוקנית הסמכות לדון בה היא האם לפני "בעלי דירות" ב"בית משותף".

מהי "דירה" ומהו "בית משותף" עליהם פורש המפקח על רישום מקרקעין את סמכותו?

13. "הבית" ו"הדירות" מושא התביעה אינם רשומים בפנקס הבתים המשותפים. אשר על כן חלות עליהם הוראות פרק ו'1 לחוק המקרקעין שכותרתו: **"בתים שאינם רשומים כבתים משותפים"**.

14. סעיף 77ב לפרק ו'1 לחוק המקרקעין מורה כך:

סעיפים 56, 57, 58, 59, א59 עד ג59, 59 עד 62(א), 65, 68 עד 70, 71, א71 עד 71ד, ו-72 עד 77 וכן סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, והתוספת לאותו חוק יחולו על בית לפי פרק זה, בשינויים המחוייבים.

15. מה הוא אותו "בית" לפי פרק ו'1 לחוק המקרקעין? בכך עוסק סעיף 77א לחוק המקרקעין המגדיר את המושגים הרלבנטיים לעניין תחולתו של פרק זה כדלקמן:

בפרק זה –

"בית" – מבנה של קבע, שיש בו לפחות שתי דירות, ובכלל זה הקרקע שעליה

נבנה, ואינו רשום כבית משותף;

"דירה" – חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה

ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר;

"בעל דירה" – מי שעל פי הסכם בכתב זכאי להירשם כבעל דירה בבית או שהוא רשום או זכאי על פי הסכם בכתב להירשם כחוכר לדורות או כחוכר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/248/2024
מס' בקשה: 3/251/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משנה לדורות; כל מחזיק בדירה בבית יראוהו לענין פרק זה כבעל דירה, כל עוד לא הוכיח שאינו כד;

"רכוש משותף" – כל חלקי הבית חוץ מהדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת.

16. עינינו הרואות כי על מנת שהמפקח על רישום מקרקעין יקנה סמכות לדון בסכסוך הנוגע ל"בית" הראוי להירשם כבית משותף, הרי שהבית מושא התביעה צריך להיות מורכב משתי דירות לפחות. ומה נחשב "דירה" לצורך פרק זה של חוק המקרקעין? ובכן מדובר בחדר, או מערכת חדרים, אשר נועדו לשמש כיחידה שלמה ונפרדת למגורים, או לעסק, או לכל צורך אחר. 17. כאמור, אין מחלוקת כי במגרש/החלקה מושא התביעה אשר יום אחד יירשמו כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים, עומדים ביום שלושה מבנים אשר לא ניתן לגביהם טופס 4 ואשר לא היו ראויים במועד הגשת התביעה ועדיין אינם ראויים למגורים ומצב זה אינו צפוי להשתנות בקרוב.

18. בפסק הדין שניתן ע"י כב' המפקחת אסתר שחל (כתוארה אז) ביום 8.1.2019 בתיק (נתניה) 7/200/2016 עמדה במחלוקת השאלה מאיזה מועד ראוי לחייב את הנתבעת – אשר רכשה את דירתה מהחברה היזמית שבנתה את הבניין – בתשלום חלקה בדמי הניהול והתחזוקה של הרכוש המשותף, כאמור בסעיף 58 לחוק המקרקעין. נפסק כי הנתבעת עונה על הגדרת "בעל דירה" שבסעיף 77א לחוק המקרקעין מהמועד בו ניתן לבית טופס 4.

19. בדומה, בפסק הדין שניתן ביום 7.6.23 בתיק (נתניה) 7/276/2020 ע"י כב' המפקח ארז שטיינברג, נפסק כי על החברה היזמית מוטלת החובה לשלם את חלקה בהוצאות הניהול והתחזוקה של הבית המשותף בגין הדירות שטרם מכרה וזאת החל ממועד מתן טופס האכלוס לבניין, קרי טופס 4 (ראו ס' 54 לפסה"ד).

20. מקום בו טרם ניתן טופס 4 למי מהבניינים שהוקמו בחלקה, וכאשר אין חולק כי הם עדיין אינם ראויים למגורים (או למסחר, משרד וכד') הרי שאין לפנינו לפחות 2 "דירות" המרכיבות "בית" כאמור בסעיף 77א לחוק המקרקעין.

21. משאין התביעה עוסקת בדירות ובבית שחלים עליהם הוראות פרק ו', או פרק ו'1, לחוק המקרקעין, הרי שאין המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון בסכסוך בין בעלי "הדירות", זאת גם אם כתב התביעה נסמך על טענה של הסגת גבול.

22. בשלב זה ולפחות עד למתן טופס 4 ואכלוס המבנים, הצדדים לתיק אינם בעלי דירות בבית הראוי להירשם כבית משותף, כי אם בעלים במשותף של נכס מקרקעין. על מערכת היחסים בין הצדדים דגן יש להחיל את פרק ה' לחוק המקרקעין שכותרתו: **"שיתוף במקרקעין"**, ואת סימן א' לפרק זה שכותרתו: **"יחסי השיתוף"**. סימן זה כולל, בין היתר, את סעיף 29 לחוק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/248/2024
מס' בקשה: 3/251/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המקרקעין לעניין הסכם שיתוף ואת סעיף 30 לחוק המקרקעין לעניין ניהול ושימוש. סעיפים אלו, כאמור, אינם בגדר סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין.

23. אשר על כן אני מורה על סילוק התביעה על הסף בהעדר סמכות עניינית לדון בה. ממילא יש לסלק על הסף את הבקשה לסעד זמני. למען הסר ספק, אני מורה על ביטול הצו הארעי שניתן ביום 16.6.24.

24. נוכח קביעתי האמורה איני נדרש לדון ולהכריע בטענת הנתבעים כי דין התביעה להיות מסולקת על הסף נוכח תניית בוררות שנקבעה בסעיף 14 להסכם השותפות שנכרת בין הצדדים.

25. הוצאות ההליך: לו התובע היה שוקל מחדש את המשך ניהול ההליך לפני, נוכח האמור בהחלטתי מיום 23.6.26 ומבקש להורות על מחיקתה, ניתן היה לוותר על פסיקת הוצאות לטובת הנתבעים. ברם הואיל והתובע עמד על תביעתו והיה צורך לקיים את הדיון אליו זומנו הצדדים, אני מורה כי התובע יישא בהוצאות הנתבעים בסך של 2,000 ₪, אשר ישולמו תוך 30 יום.

ניתן ביום 27 יוני 2024, כ"א סיון תשפ"ד, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין